

भ्रष्टाचार_नविवरण_ऐन_२०५९

English title: Prevention of Corruption Act, 2002

भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५९ । लालमोहर र प्रकाशति मति । २०५९ । ०३ । ०५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशति मति । २०५९ । ०३ । ०५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. भ्रष्टाचार नविवरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । ०३ । २०५९ सालको ऐन नं. १ । भ्रष्टाचार नविवरणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको नमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार नविवरणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “भ्रष्टाचार नविवरण ऐन, २०५९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचार गरेको मानि कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिक समेतलाई लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, । (क) “भ्रष्टाचार” भन्नाले परिच्छेद-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ । (ख) “रसिवत” भन्नाले नगदी, जमिनी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घूस समेतलाई जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले देहायका संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ:- । (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी निकाय, । (२) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, नगिम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था, । (३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी वा समिति, । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदानप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्था, । (५) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानतप्राप्त संस्था, । (६) उपखण्ड (२), (३), (४) वा (५) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था, । (७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुमति वा सम्झौता अनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन, उपयोग वा उपभोग गर्न वा विकास निर्माण सम्बन्धी काम गर्न गठित उपभोक्ता समिति वा यस्तै प्रकारका अन्य संस्था, । (८) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजना सम्बन्धी काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, । (९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) “राष्ट्रसेवक” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ:- । (१) संविधान, प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय, आदेश वा सम्झौता बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कर्तव्य पालना गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, । (२) विधायकी, कार्यकारणी, न्यायिक वा प्रशासनिक पदमा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी, अस्थायी वा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित भएको व्यक्ति, । (३) कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित भएको व्यक्ति, । (४) राष्ट्रपति, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लएको शपथबाट वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालना गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निकाय वा सोको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति, । (५) कुनै विवादको नरूपण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थ वा यस्तै हैसियतको अन्य कुनै व्यक्ति, । (६) प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित लक्विडिटर, सर्वेयर वा सोही प्रकृतिको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति, । (७) सार्वजनिक संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्ता, । (८) सार्वजनिक संस्थाका कुनै भवन वा पूर्वाधार संरचनाको डिजाइन वा स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने व्यक्ति, । (९) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सोको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम वा कुनै कार्यसम्पादन गर्न नियुक्त सल्लाहकार, परामर्शदाता, प्रतिनिधि वा विशेषज्ञ, । (१०) सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, । (११) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद मानि अन्य कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, । (१२) नेपाल

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्तिले। पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ड) “राजस्व” भन्नाले देहायका कर तथा गैरकर समझनु पर्छ:- । (१) प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकारलाई तरिनु वा बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर वा अन्य कुनै कर, । (२) प्रचलित कानून बमोजमि प्रदेश सरकारलाई तरिनु वा बुझाउनु पर्ने कर, । (३) प्रचलित कानून बमोजमि स्थानीय तहलाई तरिनु वा बुझाउनु पर्ने कर, ।

(४) प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई तरिनु वा बुझाउनु पर्ने गैरकर राजस्व । (च) “कसुरको मात्रा” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गरेको वा गर्ने उद्योग गरेको अवस्था, परिस्थिति र त्यस्तो कसुरको गम्भीरता वा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिको नयित, योग्यता, ओहदा र हैसियत समेतको आधारमा निर्धारण गरिने कसुरको मात्रा समझनु पर्छ । (छ) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्न प्रचलित कानूनबमोजमि अख्तियारी पाएको निकाय वा अधिकारी समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ज) “कसुरबाट प्राप्त रकम” भन्नाले कुनै कसुर गरेको कारणबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरेको वा लिएको कुनै प्रकारको सम्पत्ति समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (झ) “सम्पत्ति” भन्नाले जुनसुकै किसिमको चल, अचल, मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्पत्तिको हक स्थापित गर्ने कानूनी लिखित वा कागजातलाई समेत जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ञ) “लिखित” भन्नाले वदियुतीय माध्यम वा अन्य जुनसुकै व्यहोरा वा किसिमले तयार हुने सार्वजनिक लिखित, कागजात वा वदियुतीय अभिलेख वा डिजिटल संरक्षण समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ३. रसिवत लनि दनिलाई सजाय : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिने बापत वा नगर्न वा नगरिदिने बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहजि वा अनष्टि गर्न वा गराइदिने बापत वा नगर्न वा नगराइदिने बापत आफ्नो वा अरु कसैको नमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रसिवत लिएमा वा लनि मज्जुर गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजमि कैद र बगिो बमोजमि जरबिना हुनेछ:- । (क) पचास हजार रूपैयाँसम्म - एक महिनादेखि छ महिनासम्म कैद । (ख) पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढी एक लाख रूपैयाँसम्म - छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद । (ग) एकलाख रूपैयाँभन्दा बढी पाँच लाख रूपैयाँसम्म - एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद । (घ) पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी पच्चस लाख रूपैयाँसम्म - दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद । (ङ) पच्चस लाख रूपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रूपैयाँसम्म - चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद । (च) पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोड रूपैयाँसम्म - छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद । (छ) एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी दश करोड रूपैयाँसम्म - आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद । (ज) दश करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतसुकै रकमसम्म - दश वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कैद । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि रसिवत लइसकेको भए त्यसरी लिएको रसिवत जफत हुनेछ ।

(२) राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिले कुनै राष्ट्रसेवकलाई नजिको ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गराउन वा नगराउन मनाउने उद्देश्यले वा नजिबाट गराउन वा नगराउन मनाइदिने बापत वा सो ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिले उपर मोलाहजि वा अनष्टि गर्न वा नगर्न मनाउने उद्देश्यले वा मोलाहजि वा अनष्टि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । गर्न वा नगर्न मनाइदिने बापत राष्ट्रसेवकलाई जानकारी दिई वा नदिई कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो वा अरु कसैको नमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै रसिवत लिएमा वा लनि मज्जुर गरेमा नजिलाई उपदफा (१) बमोजमिको सजाय गरी रसिवत लइसकेको भए सो रसिवत समेत जफत गरिनेछ । (३) कसैले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कुनै काम गर्न, गराउन वा नगर्न, नगराउन पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रसिवत दिएमा वा दनि प्रस्ताव वा मज्जुर गरेमा नजिलाई कसुरको मात्रा अनुसार उपदफा (१) बमोजमिको सजाय हुनेछ । (४) यस दफा अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दनि व्यक्तिलाई त्यसरी दुरुत्साहन दिएबाट कसुर भएको वा नभएको जेसुकै भए तापनि कसुरको मात्रा अनुसार नजि राष्ट्रसेवक भए सोही कसुरको लागि तोकिएको सजाय र अन्य व्यक्तिले भए त्यसको आधा सजाय हुनेछ । ४. बनि मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लनि राष्ट्रसेवकलाई सजाय : राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी आफूले गरेको वा गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाहीमा सरोकार भएको वा हुने सम्भावना रहेको वा आफ्नो कार्यालयको कामसँग सम्बन्ध भएको व्यक्तिले भन्ने जानी जानी त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो वा अरु कसैको लागि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको अनुमतिले नलिई बनि मूल्य वा कमती मूल्यमा कुनै मालवस्तु वा सेवा लिएमा वा लनि मज्जुर गरेमा वा लनि उद्योग गरेमा नजिलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र बगिो बमोजमि जरबिना गरी त्यस्तो वस्तु लइसकेको भए सो वस्तु जफत हुनेछ र सेवाको हकमा सेवाको बगिो कायम गरी बगिो बमोजमि जरबिना हुनेछ । ५. दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लनिलाई सजाय : (१) आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काममा कुनै प्रकारले असर गर्न सक्ने गरी कुनै राष्ट्रसेवकले कसैबाट गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्व स्वीकृतिले नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा अरु कसैद्वारा कुनै

प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै कसिमिको लाभ स्वीकार गर्ने वा आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नु पर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्ति सँग सापटी लानि राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महनिदेखि छ महनिसम्म कैद गरी बगि जफत गरिनेछ ।

(२) राष्ट्रसेवकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको कोषको रकमबाट खरदि गरी कसैसँग उपहार वा कोसेली आदान प्रदान गर्दा कसैबाट कुनै उपहार वा कोसेली प्राप्त गरेको भए त्यस्तो उपहार वा कोसेली अवलिम्ब आफ्नो कार्यालयमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । दाखलिा नगरेमा उपदफा (१) बमोजमिको कसुर गरेको मानी सजाय गरी त्यस्तो उपहार वा कोसेली समेत जफत गरिनेछ । ६. कमशिन लनिलाई सजाय : राष्ट्रसेवकले आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा वा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिपिको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई आवश्यक पर्ने कुनै वस्तु वा सेवा खरदि गर्दा वा भाडा वा लजिमा लाँदा दाँदा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै ठेक्कापट्टा लाँदा वा दाँदा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बकिरी गर्दा वा भाडा वा लजिमा लाँदा दाँदा कुनै कसिमिको कमशिन, पारशिरमकि, दलाली दस्तुर, सुवधि वा लाभ प्राप्त हुने रहेछ भने त्यस्तो कमशिन, पारशिरमकि, दलाली दस्तुर, सुवधि वा लाभ प्राप्त गरेको मतिलै सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । त्यसरी दाखलिा नगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकले दफा ३ बमोजमिको कसुर गरेको मानिनेछ र सोही बमोजमि सजाय गरी बगि समेत जफत गरिनेछ । ७. राजस्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय : राजस्व उठाउनु पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले देहायको काम गरी राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मददत पुर्‍याएमा वा आफू समेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा नजिले चुहावट भएको राजस्व रकम अनुसार दफा ३ बमोजमिको कसुर गरेको मानिनेछ र सोही बमोजमि कैदको सजाय गरी त्यसरी चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरबिना हुनेछ :- । (क) कुनै नगदी वा जिन्सी रकम, दस्तुर, इनाम, बकस वा अन्य कुनै कसिमिको लाभ स्वीकार गरी वा मोलाहजिमा परी वा मोलाहजिा गर्ने नयितले कसैलाई कुनै प्रकारबाट राजस्व चुहावट गर्ने काममा मददत दिएमा वा कुनै व्यक्तिबाट कुनै कसिमिको लाभ वा सुवधि लाँदै वा नलर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई हाननोक्सानी पुर्‍याई राजस्व असूल नगर्ने वा घटी राजस्व असूल गर्न वा गराउन मददत गर्ने, । (ख) प्रचलति कानूनबमोजमि राजस्व निर्धारण गर्दा हेरनुपर्ने वा परीक्षण गर्नु पर्ने कागजात नहेरी वा परीक्षण नगरी वा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन नगरी घटी राजस्व निर्धारण गर्ने वा गराउने वा राजस्व नै नलाग्ने गरी निर्धारण गर्ने वा गराउने काममा मददत दिने, । (ग) उठाएको राजस्व प्रचलति कानूनबमोजमि दाखलिा नगरी हनिमनिा गर्ने, । (घ) प्रचलति कानूनबमोजमि राजस्व निर्धारण गर्दा वा वस्तुको मूल्याङ्कन गर्दा पेश भएको वस्तुको बीजक, गुणस्तर वा परिमाण फरक पारी लानि पर्ने राजस्व नलर्ने सामान छोड्ने वा छोड्न मददत पुर्‍याउने । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

७क. राजस्व चुहावट गर्ने अन्य व्यक्तिलाई सजाय: दफा ७ बमोजमि राजस्व चुहावट गर्न कुनै कसिमिबाट प्रभाव पार्ने, मददत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसुर गरी लाभ प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवक बाहेकको अन्य व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सोही दफा बमोजमि सजाय हुनेछ । ८. गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनयितले काम गर्नेलाई सजाय : (१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने वा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिपिको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनयितले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महनिदेखि तीन वर्षसम्म कैद र बगि खुलेकोमा बगि बमोजमि जरबिना गरी बगि असूल उपर गरिनेछ । बगि नखुलेकोमा तीन महनिदेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ :- । (क) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा नम्स तयार गर्दा पुष्ट्याईको आधार बनिा अस्वाभावकि कसिमिबाट बढी वा घटी काम वा लागत देखाउने, । (ख) निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न अनुमतदिने वा त्यस्तो सामग्री प्रयोग भएकोमा निर्धारित गुणस्तरको हो भनी प्रमाणित गर्ने वा स्वीकृत दिने, । (ग) मनासबि कारण बनिा निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने, आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गर्ने, गराउने वा त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्ड बमोजमि भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्ने, । (घ) मनासबि कारण बनिा लागत इष्टमिट अस्वाभावकि रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ१) प्रतस्पर्धालाई जानी जानी प्रभावशून्य वा सीमति वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरदि सम्बन्धी प्रचलति कानून प्रतिकूल हुने गरी शर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरदि कार्यलाई टुक्र्याउने, टुक्र्याउन लगाउने वा प्याकेजिङ्ग गर्ने, गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ२) स्वीकृत भइसकेको शर्त तथा मापदण्ड विपरीत हुने गरी बदनयितपूर्वक बोलपत्रको मूल्याङ्कन वा पुनः मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ३) स्वीकृत भइसकेको शर्त तथा मापदण्डलाई बदनयितपूर्वक परिवर्तन गरी ठेक्का प्रदान गर्ने, गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ४) खरदि योजना स्वीकृत नगरी मेशनि, यन्त्र, उपकरण खरदि गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ५) स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ६) प्रचलति कानून बमोजमि बाहेक खरदि कारबाही रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(घ७) कुनै सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी खरदि कार्यको लागिस्वीकृत मापदण्ड विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई हानि नोक्सानी हुने गरी बदनयितपूर्वक निर्माण कार्यको ड्रइङ्ग, डिजाइन तथा वसितृत आयोजना प्रतविदन तयार गर्ने, गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ८) परामर्शदाताले सार्वजनिक खरदि तथा निर्माण र सुपरविक्षणको कार्यमा गलत प्रतविदन वा विवरण दनि वा दनि लगाउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ९) सार्वजनिक खरदि सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा खरदि समझौतामा उल्लिखित शर्त, मापदण्ड र व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने, गराउने । (ङ) झुट्टा बलि, भरपाई बनाई भुक्तानी लनि, दनि वा बलिको दोहोरो भुक्तानी लनि दनि, । (च) मनासबि कारण बनि आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरदि गर्ने, गराउने, । (छ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (ज) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आफ्नो वा अरूको नाममा दर्ता, भोग चलन गर्ने, गराउने, । (झ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सम्पत्ति धत्ति लनि पर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा अधिक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (ञ) मालसामान खरदि गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तर्गि खरदि गर्ने, गराउने । (२) कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतबाट प्राप्त हुने साधन वा सुविधा त्यस्तो हैसियत समाप्त भएपछि मनासबि कारण बनि निर्धारित समयभित्र फर्ति नगरेमा त्यस्तो साधन वा सुविधा फर्ति लई कसुरको मात्रा अनुसार एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै काम गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनयितपूर्वक कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बगिो बमोजमि जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) राष्ट्रसेवक बाहेक अरू कुनै व्यक्तिले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्खाउने बदनयितले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिपिको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, समझौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमटि, प्रतजिजापत्र वा डलिरशपिको शर्तपालना नगरेमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको शर्त उल्लङ्घन हुने गरी प्रचलित कानूनद्वारा नषिधति तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा नजिलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बगिो बमोजमि जरिवाना गरी बगिो समेत जफत गरनिछ ।

९. गलत लिखित तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय : कुनै लिखित तयार गर्ने कर्तव्य भएको कुनै राष्ट्रसेवकले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिपिको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई हानि पुर्खाउने बदनयितले त्यस्तो कुनै लिखित तयार गरेमा नजिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महनिदेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १०. गलत अनुवाद गर्नेलाई सजाय : अनुवाद गर्ने अख्तियारी पाएको वा त्यस्तो काम गर्न तोकिएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिपिको । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्खाउने वा आफू वा अरू कसैलाई लाभ पुर्खाउने बदनयितले कुनै लिखित अनुवाद गर्दा गलत अनुवाद गर्ने, झुट्टा विवरण राखी अनुवाद गर्ने वा नाम, थर, मति, तिथ्य वा त्यस्तै अन्य कुरा फरक पार्ने काम गरेमा नजिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महनिदेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ११. सरकारी कागजात सच्याउनेलाई सजाय : सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार वा गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महनिदेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १२. सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्नेलाई सजाय : कुनै राष्ट्रसेवकले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात लुकाएमा वा कुनै तरिकाले नोक्सान पुर्खाएमा वा नष्ट गरेमा नजिलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महनिदेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यसरी लुकाएको, नोक्सान पुर्खाएको वा नष्ट गरेको कारणबाट कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत असुल उपर गरनिछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । १३. परीक्षा सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई सजाय : (१) सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन गरनि परीक्षाको प्रश्नपत्र अधिकारप्राप्त अधिकारीले वशिष परस्थिति परेको कारण जनाई खोलेमा वा खोलन लगाएमा बाहेक निर्धारित समयभन्दा अगावै कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्खाउने बदनयितले त्यस्तो प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा गर्न लगाएमा, उत्तरपुस्तिका फेरबदल गरेमा वा गर्न लगाएमा, निर्धारित मापदण्ड र मर्यादा विपरीत परीक्षा सञ्चालन गरेमा वा गर्न लगाएमा वा परीक्षामा सहभागी भएमा वा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेमा वा गर्न लगाएमा वा अन्य जुनसुकै कार्य गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेमा वा गर्न लगाएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसूरको मात्रा अनुसार तीन महनिदेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो विषयमा कानून बमोजमि आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी पठाएमा सो बमोजमि गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । १४. गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय

गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय : प्रचलित कानूनबमोजमि गर्न नपाउनेमा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो वा अरूको नामबाट वा साझेदारीमा व्यापार गरेमा वा ललाम बढाबढ वा ठेक्का पट्टामा भाग लिएमा वा कुनै फर्म वा कम्पनी वा सहकारी संस्थाको हिससेदार भएमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति समेत जफत गरिनेछ । तर, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट सार्वजनिक बिक्रीका लागि खुल्ला गरिएको शेयर खरिद गर्नु यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । १५. नपाएको ओहदा पाएँ भन्नेलाई सजाय : कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहदा सम्बन्धी चर्निह, पोशाक वा नसिसा देखाएमा राष्ट्रसेवकको ओहदा सम्बन्धी चर्निह, पोशाक वा नसिसा हो भन्ने अरूले विश्वास गरी भन्ने मनसायले त्यस्तो चर्निह, पोशाक वा नसिसा जस्तो देखिने कुनै कुरा लगाएमा वा देखाएमा, नजिलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५क. पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय : (१) कुनै राष्ट्रसेवकले नजि बहाल रहेको पदको पदीय हैसियत वा नजिले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको दुरुपयोग गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कसैलाई गैरकानुनी लाभ वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले जानी जानी देहायको कुनै काम गरेमा नजिले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको मानिनेछ:- । (क) आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा प्रवेश गरी वा अरूको अधिकारीको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी नरिणय गरेमा, । (ख) स्पष्टरूपमा स्वार्थ बाझ्ने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) विषयमा कुनै नरिणय गरेमा वा आदेश दिएमा, । (ग) आफ्नो पदीय हैसियतले प्राप्त हुने उन्मुक्ति, सुविधा वा छुटको दुरुपयोग गरेमा, । (घ) आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी कुनै काम गराएमा । १६. झुट्टा विवरण दिलाई सजाय : (१) कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्त, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुट्टा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुट्टा प्रमाणपत्र पेश गरेमा नजिलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(२) यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजमि सम्पत्ति विवरण दनि पर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रसेवकले आफ्नो नाममा वा अंशमा हक लाग्ने वा एकासगोलको परिवारको नाममा रहेको वास्तविक सम्पत्ति भन्दा बढाई वा भड्किएको सम्पत्तिले कुनै छपिई झुट्टा विवरण दिएमा नजिलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यसरी लुकाई छपिई राखिएको सम्पत्ति समेत जफत हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १७. सम्पत्तिको हनिमानी वा दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय : कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो जमिमामा रहेको सार्वजनिक, सरकारी वा कसैको नजि सम्पत्ति बदनयितपूर्वक आफू वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी हनिमानी वा दुरुपयोग गरेमा वा मासेमा वा रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेमा नजि र नजिसँग मिलाई कसुर गर्ने अन्य व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्ति वा सोको बगिँ असुल उपर गरी कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजमि सजाय हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७क. नरिणय नगरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउनेलाई सजाय : (१) कुनै राष्ट्रसेवकले कानून बमोजमि कुनै खास अवधिभित्र कुनै नरिणय गरिसकनु पर्नेमा मनासबि कारण परेको अवस्थामा बाहेक जानी जानी आफू वा अरु कसैलाई लाभ लर्ने, दिने वा दिलाई बदनयितपूर्वक त्यस्तो नरिणय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनासम्म कैद वा हानि नोक्सानीको बगिँ खुलेकोमा बगिँ बमोजमि र बगिँ नखुलेकोमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि उचित र मनासबि कारण उत्पन्न भई कुनै राष्ट्रसेवकले नरिणय गर्नु नसकेको अवस्थामा सो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित फाइलमा अभिलेख राखी सोको जानकारी एक तह माथिको अधिकारीलाई गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै करार वा सम्झौता बमोजमि कुनै खास अवधिमा कुनै खास काम गर्नु पर्ने अवस्था भएकोमा सोही बमोजमि हुनेछ । (४) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) बमोजमि नरिणय नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजमि कारबाही गर्नु वा सो सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति माग गर्नु यो दफाको व्यवस्थाले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । १८. गैरकानुनी दबाब दिलाई सजाय : ज्यान मार्ने, अपहरण गर्नु, सम्पत्ति हरण गर्नु, इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने, डर, त्रास वा अरू कुनै किसिमको गैरकानुनी दबाबबाट राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्नु लगाएमा नजिलाई कसुरको मात्रा अनुसार चार वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १९. गलत प्रतविदन दिलाई सजाय : (१) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा लेखापरीक्षण गर्नु अख्तियारी पाएको कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले लेखापरीक्षण गर्दा बदनयितपूर्वक कारोबारमा नभएका कुरा देखाउने वा भड्किएको तथ्यहरू लोप गरी लेखापरीक्षण प्रतविदन तयार गरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कामको सलिसलामा कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतविदन दनि

पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतविदन दौंदा बदनयित पूर्वक भइ गरेका कुरा लुकाई छपाई वा नभए नगरेका कुरा देखाई प्रतविदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २०. गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिनि : (१) प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिनि राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमलिदो तथा अस्वाभाविक देखिनि आएमा वा नजिले मनासबि कारण बनि अमलिदो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणति भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको नजिले प्रमाणति गर्नु पर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिन्छ । (२) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणति भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बगिँ अनुसार पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र बगिँ बमोजिम जरिवाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति समेत जफत गरिनेछ । २१. उद्योग गर्नेलाई हुने सजाय : यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्न उद्योग गर्नेलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । २२. मतयारलाई सजाय : यस ऐनमा अन्यथा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरको मतयारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर, कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरे बापत नगदी, जिन्सी, वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराई दनि वा आफैले लनि मतयारलाई कसुर गर्ने व्यक्तिसिरह नै सजाय हुनेछ । २३. सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गर्नेले कसुर गरेको मानिनि : कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस परिच्छेद बमोजिम कसुर मानिनि कुनै काम गरेमा त्यस्तो फर्मको हकमा त्यस्तो काम गर्दाका बखत सम्बन्धति हसिसेदारहरू र कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको हकमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसुर गरेको मानिन्छ । तर मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी नयुक्त हुनु अगाडि नै त्यस्तो काम भए गरेको प्रमाणति भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको छ सोही व्यक्तिले कसुर गरेको मानिन्छ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी" भन्नाले कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्य, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक वा सोही हैसियतमा कामकाज गर्ने पदाधिकारी समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. कानूनी व्यक्तिलाई सजाय : (१) कुनै कानूनी व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार देहायको कुनै वा सबै सजाय हुनेछ:- ।

(क) संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्ने वा त्यस्तो संस्था वधितन गर्ने, । (ख) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कारबाहीमा भाग लनि तीन वर्षसम्म रोक लगाउने, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लनि तीन वर्षसम्म रोक लगाउने, । (घ) हानि नोक्सानी भएकोमा भराउन लगाउने, । (ङ) त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार रोकका गर्ने वा तीन वर्षसम्मको लागि इजाजतपत्र नलिम्बन गर्ने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कसुरमा संलग्न पदाधिकारी वा अन्य प्राकृतिक व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही र सजाय गर्न सो उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिनि छैन । २४. थप सजाय : संवैधानिक अङ्ग वा निकायका पदाधिकारी, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका वशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा नजिलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । परिच्छेद-३ । भ्रष्टाचारको कसुरको अनुसन्धान, तहककात र मुद्दा दायरी । २५. अनुसन्धान र तहककात गर्ने : (१) कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुरा कुनै सूचना वा स्रोतबाट वा कसैको उजुरीबाट अनुसन्धान अधिकारीले जानकारी पाएमा तत्सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र तहककात तथा अन्य कारबाही गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको जानकारी अनुसन्धान अधिकारीले कुनै स्रोतबाट पाएमा त्यस्तो अधिकारीले छापा मार्ने, कागजात वा मालसामान बरामद गर्ने वा मानसि पक्राउ गर्ने लगायत मौका तहककातको काम गर्न सक्नेछ । २६. प्रारम्भिक छानबनि : कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको उजुरी वा जानकारी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले सो वषियको प्रारम्भिक छानबनि आवश्यकता अनुसार गोप्य रूपमा गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २७. प्रतिक्रिया वा जानकारी लनि सक्ने : दफा २६ बमोजिम प्रारम्भिक छानबनि गर्दा अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त उजुरी वा जानकारी तथ्यमा आधारित भएको भन्ने लागेमा नजिले तत्सम्बन्धी विवरण उल्लेख गरी आवश्यकता अनुसार सम्बन्धति निकाय वा व्यक्तिसँग प्रतिक्रिया वा जानकारी लनि सक्नेछ । २८. अनुसन्धान अधिकारीको अधिकार : (१) अनुसन्धान अधिकारीले यस परिच्छेद बमोजिम भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र तहककात गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :- । (क) सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिको साथ रहेको सम्बद्ध कागजात, प्रमाणको लिखित वा अन्य कुनै कुरा आफू समक्ष पठाउन वा नशिचति समयभित्र पेश गर्न लगाउने, । (ख) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक, अन्य कुनै व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यको जानकारी भएको भन्ने अनुसन्धान अधिकारीले समझेको व्यक्तिलाई उपस्थिति गराई सोधपुछ गर्ने वा नजिको बयान लनि, ।

(ग) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण, सोधपुछ वा बयान लइसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार खोजेको बखत हाजरि हुने कागज गराई छाड्ने वा तारेखमा राख्ने वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिलाई फरार भै बेपत्ता हुनसक्छ भन्ने मनासबि कारण भएमा वा बगिो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा नजिसँग प्रचलति कानूनबमोजमि धरौटी वा जमानत मागी तारेखमा छोड्ने वा त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा नजिलाई थुनामा राख्ने, । (२) अनुसन्धान अधिकारीले नश्चिती समय तोक्री कुनै लखित वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दनि सम्बन्धति नकिय, राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई लेखी पठाएको वा कुनै राष्ट्रसेवक वा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपस्थति हुन लेखी पठाएमा लेखी आए बमोजमि गर्नुपर्नेछ र नगरेमा देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) तोकिएको समयभतिर सम्बन्धति सरकारी नकिय वा सार्वजनकि संस्थाले त्यस्तो लखित वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धति नकियको मुख्य पदाधिकारी उपर वभागीय कारबाही चलाउन सम्बन्धति सरकारी नकिय वा सार्वजनकि संस्थालाई लेखी पठाउन सक्नेछ र यसरी लेखी आएमा सम्बन्धति सरकारी नकिय वा सार्वजनकि संस्थाले तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेछ । (ख) तोकिएको समयभतिर सम्बन्धति राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले लखित वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा उपस्थति नभएमा नजिलाई अनुसन्धान अधिकारीले एक हजार रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि वभागीय कारबाही वा जरबिना भएपछि पिनकि कुनै सरकारी नकिय, सार्वजनकि संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले अनुसन्धान अधिकारीले लेखी पठाए अनुसार नगरेमा सो नकिय वा संस्थाको मुख्य पदाधिकारी वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थति गराउन पक्राउ पूरजी जारी गरी नजिबाट त्यस्तो लखित वा वस्तु पेश गराउन वा नजिबाट आवश्यक जानकारी लनि सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको नकिय वा संस्थाको मुख्य पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो लखित वा वस्तु पेश नगरेमा वा तत्सम्बन्धी जानकारी नदिएमा नजिलाई अनुसन्धान अधिकारीले सात दिनसम्म थुनामा राख्न आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले वभागीय कारबाही गर्न नरिदेशन दिएको वा जरबिना गर्ने नरिणय गरेकोमा सम्बन्धति नकियको मुख्य पदाधिकारी वा सम्बन्धति राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले सो पालन गर्न नसकेको मनासबि कारण उल्लेख गरी त्यस्तो कारबाही वा जरबिना हुनु नपर्ने भनी नविदन दिएमा र कारण सन्तोषजनक देखिएमा त्यस्तो नरिदेशन वा जरबिनाको आदेश रद्द गर्न सकिनेछ । (४) प्रचलति कानूनबमोजमि कुनै ठाउँको तलासी लनि वा लनि लगाउने र त्यसरी तलासी लाँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजात अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लनि वा त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि लनि सक्नेछ । यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजातको भरपाई सम्बन्धति व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ ।

२९. अनुसन्धान अधिकृत नयुक्त गर्ने वा तोकने : यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान र तहककित गर्न अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार आफ्नो मातहतका कुनै अधिकृत, कुनै सरकारी अधिकृत वा सार्वजनकि संस्थाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नयुक्त गर्न वा तोकन सक्नेछ । तर, कुनै सरकारी अधिकृत वा सार्वजनकि संस्थाको अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नयुक्त गर्नु वा तोकनु पर्दा अवस्था अनुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धति नकियको मुख्य पदाधिकारीसँग परामर्श लनि पर्नेछ । ३०. अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) कसुरदारलाई तत्काल गरिफ्तार गरी आवश्यक कारबाही गर्ने, । (ख) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान र तहककित गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा जुनसुकै कार्यालय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लनि वा लनि लगाउने, । (ग) अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने । (२) अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान र तहककित गर्दा अभियुक्तलाई बयान गराउने, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलति कानूनबमोजमि प्रहरीले पाए सरहको अधिकार, कर्तव्य, सुवधि र दायित्व अनुसन्धान अधिकृतलाई प्राप्त हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको काम गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लई छाड्ने, धरौटी राख्न वा जमानी दनि नसकेमा थुनामा राख्ने समेत अदालतलाई भए सरहको अधिकार आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्नेछ । ३१. अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुर कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहककितको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण वदियमान भएमा अनुसन्धान अधिकृतले नजिलाई प्रचलति कानूनबमोजमि थुना पुरजी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबसि घण्टाभतिर तहककित पूरा नहुने भई नजिलाई थुनामा राखी तहककित जारी राख्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृतले नजिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थति गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमतलि लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । सो बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसँग अनुमतलि भागदा थुनामा परेको व्यक्ती उपरको अभियोग, त्यसको आधार, नजिलाई थुनामै राखी तहककित गर्नु पर्ने कारण र नजिको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि थुनामा राख्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थति गराइएको व्यक्तिले त्यसरी उपस्थति हुँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष नविदन दनि सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजमि थुनामा राख्ने अनुमतलि भागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धति कागजातहरू हेरी तहककित सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको

वचिर गरी सन्तोषजनक रूपमा तहककित भै रहेको देखिएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी तीस दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा छ महनिसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि थुनामा राख्ने म्याद थप माग गर्दा थुनामा रहेको व्यक्तिले चाहेमा आफू थुनामा रहनु पर्ने कारण र आधार खोली मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । ३२. अन्य निकायको सहयोग लनि सक्ने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान र तहककितको सलिसलामा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार कुनै पनिसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कसैको सहयोग माग गर्न सक्नेछ र यसरी सहयोग मागेका बखत सहयोग गर्नु त्यस्तो निकाय, संस्था वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (२) अनुसन्धान अधिकारीले यस ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान र तहककित गर्ने सलिसलामा प्रहरी फोर्सको समेत मदद लनि सक्नेछ । यसरी प्रहरी कर्मचारीलाई काममा लगाउनु पर्दा अनुसन्धान अधिकारीले दिएको आदेश प्रहरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रहरी महानिरीक्षकको आदेश सरह हुनेछ । (३) अनुसन्धान अधिकृतले आफूभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीको सहयोग माग गर्न सक्नेछ । यसरी अनुसन्धान अधिकृतले सहयोग मागेमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (४) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान र तहककित गर्न लागेको कसुरको प्रकृतिबाट कुनै निकायमा कार्यरत कुनै विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु पर्ने वा त्यस्तो विशेषज्ञ समेतलाई अनुसन्धान र तहककितमा संलग्न गराउनु पर्ने देखेमा नजिलाई कुनै खास अवधिको लागि काजमा पठाइदनि सम्बन्धित निकायसँग माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग भई आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो निकायले सम्बन्धित विशेषज्ञ उपलब्ध गराइदनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३२क. संयुक्त अनुसन्धान गर्न सकिने : यस ऐन बमोजमि कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्दा अर्को राष्ट्रको सहयोग आवश्यक परेमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिको आधारमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३२ख. विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने : अनुसन्धान अधिकारीले यस ऐन बमोजमि कसुरको अनुसन्धान गर्दा देहायका विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ:- । (क) नयिनर्ति अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलभिरी), । (ख) गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अण्डर कभर अपरेसन), । (ग) सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), । (घ) थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नरिन्तर नगिरानीमा राखी तत्काल पक्राउ नगर्ने (अरेस्ट वेभर), । (ङ) सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

३३. स्वतः नलिम्बन हुने : (१) कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजमि थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र नजि उपर दफा ३६ बमोजमि मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको कनिरा नभएसम्म स्वतः नलिम्बनमा रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिको उपर सजायको मागदाबी नलाई बगिँ असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रतविदी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको राष्ट्रसेवक भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र नजि नलिम्बनमा रहने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि नलिम्बनमा रहेको राष्ट्रसेवक उपर दायर भएको मुद्दामा सुरु अदालतबाट कसूर ठहर भएको अवस्थामा नजिले प्रचलित कानून बमोजमिको तलब वा कुनै सुविधा पाउने छैन । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो राष्ट्रसेवकले पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट कसूरमा सफाई पाएमा उपदफा (१) बमोजमि नलिम्बनमा रहेको अवधिको समेत प्रचलित कानून बमोजमि प्राप्त गर्ने तलब सुविधा पाउनेछ । ३४. सेवा लनि सक्ने : (१) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान र तहककित तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सेवा प्राप्त गर्न अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायलाई नयिकृत गर्नेछ र त्यसरी नयिकृत गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले गर्नु पर्ने काम, प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, पालन गर्नु पर्ने शर्त, कार्यविधि र त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (३) अनुसन्धान अधिकारीलाई नेपाल सरकार वा विशिष्टीकृत निकायको कर्मचारीको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीबाट माग भएको समयावधिसम्म काजमा खटाउनु पर्नेछ । ३५. तामेलीमा राख्ने : यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान र तहककित गर्दै जाँदा सङ्कलन भएका प्रमाणका आधारमा आरोपित कसुर प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ र यसरी तामेलीमा राख्ने नरिणय भएकोमा सोको सूचना आरोपित व्यक्तिको उजुरवालालाई दनु पर्नेछ । तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान र तहककितको कारबाही अगाडि बिढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुर्‍याएको माननि छैन ।

३६. मुद्दा दायर गर्ने : यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको आरोपको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिको उपर भएको अनुसन्धान र तहककितबाट नजिले सो कसुर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न प्रचलित कानूनबमोजमि अधिकार प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । परिच्छेद-४ । भ्रष्टाचारको नगिरानी सम्बन्धी व्यवस्था । ३७. राष्ट्र सत्कर्ता केन्द्र :

(१) भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार वरिद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको केन्द्रको प्रमुखको रूपमा नेपाल सरकारले नजामती सेवाको वशिष्ट श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ र सो केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको सेवाको कर्मचारीहरू रहनेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३८. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यहरू नियमिति रूपमा भए नभएको वषियमा सूचना सङ्कलन गर्ने, । (ख) सार्वजनिक संस्थाबाट नियमिति रूपमा हुनु पर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता नकियलाई सो वषियमा सतर्क गराउने, । (ग) कुनै राष्ट्रसेवकले यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम पेश गरेको सम्पत्तिविवरण र आयको अनुगमन गर्ने, । (घ) भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमिति नगिरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ङ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानूनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, । (च) सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने, । (छ) भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित नकियलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने, । (ज) भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्ने नकिय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने, । (झ) भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित नकियमा लेखी पठाउने, । (ञ) सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा सञ्चालन भएका आयोजनाको आवश्यकता अनुसार प्रावधिकी परीक्षण गर्ने, । (ट) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने, गराउने, । (ठ) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सूचना सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित नकियबाट आवश्यक विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम दिएको निर्देशन वा सुझाव बमोजिम नगर्ने वा उपदफा (२) बमोजिमको विवरण वा कागजात पेश नगर्ने सार्वजनिक संस्थाको सम्बन्धित अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्बन्धित अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले त्यस्तो अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सोको जानकारी गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । विधि । ३९. विवरण लिन वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकिने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा रहेको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएको वा खाता सञ्चालनमा रहेको जानकारी कुनै स्रोतबाट खुल्न आएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न आदेश दिने सक्नेछ । अनुसन्धान अधिकारीको आदेशानुसार सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ । तर, विदेशस्थित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न परेमा अनुसन्धान अधिकारीले कूटनैतिक माध्यम मार्फत कारोबार वा खाता सञ्चालन रोक्का राख्न लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का नराख्ने नेपालस्थित सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रमुखलाई अनुसन्धान अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण माग गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्नेछ । ४०. राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सक्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुरको गाम्भीर्यता, अभियुक्तले कसुर गरेको अवस्था, स्थिति र कसुरको मात्रा र कसुर ठहरमा हुन सक्ने सजायको आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्ने वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित नकियलाई आदेश दिने सक्नेछ । ४१. स्थान छोड्न बन्देज गर्न सक्ने : कुनै व्यक्तिको उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसुरको गाम्भीर्यता, कसुर गर्दाको परिस्थिति वा अवस्था र कसुर ठहरमा हुने सजायको मात्रा हेरी कुनै अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीको स्वीकृति बिना कुनै स्थान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ४२. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल । गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

भित्रमा कुनै कसिमिको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिन्छ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा नजिले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि नजिले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत वा रजिस्ट्री गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिन्छ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिन्छ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल गणतन्त्र

सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । पक्ष भएको कुनै सन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजमि म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पुर्याएको माननि छैन । ४३. सूचना प्रकाशन गर्ने : यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनबमोजमि कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतविदन पर्न आएमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो वषियको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थिति हुन राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा (वदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिन्छ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिन्छ । ४४. सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्य : कुनै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले आफ्नो वा आफ्नो मातहतका कुनै कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुनै जानकारी प्राप्त हुन आएमा तत्काल त्यस्तो वषियसँग सम्बन्धित कागजात तथा फाइल आफ्नो जमिमामा लई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो वषियसँग सम्बन्धित व्यक्तितथा कर्मचारीहरूसँग वास्तविक कुरा बुझी भ्रष्टाचार भएको देखिने कारण भएमा त्यस्तो कागजात अनुसन्धान तथा तहकिकातका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । ४५. अवकाश प्राप्त व्यक्तिको पनमुद्दा चलाउन सकिने : कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हानिनामा वा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजि उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको माननि छैन ।

४६. मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न बाधा नपर्ने : प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतविदीको मृत्यु भएमा पनमुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न बाधा पर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ४७. सम्पत्ति रोकका, बरामद वा जफत हुने: (१) कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि भ्रष्टाचार गरेको माननि कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्तिसमेत आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सम्पत्तिको हक कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजमिको कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा प्राप्त भएको जुनसुकै व्यक्तिका नाममा राखिएको देहायको सम्पत्तिकसूर प्रमाणित भएमा जफत हुनेछ:- (क) कसूरसँग सम्बन्धित नगद वा जिन्सी, (ख) कसूर गर्नका लागि प्रयोग भएको सम्पत्ति, साधन वा अन्य मौद्रिक उपकरण । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजमिको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रचलति कानून बमोजमि पहिचान, तलासी वा रोकका गर्न सकिन्छ । (५) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजमि जफत वा रोकका भएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन प्रचलति कानून बमोजमि गरिन्छ । (६) उपदफा (१), (३) वा (४) बमोजमिको सम्पत्ति पूरण वा आंशिक रूपमा अर्को कुनै सम्पत्तिमा रूपान्तरण वा परिवर्तन गरिएको, मसिाइएको वा अन्य कारणले छुट्टयाउन नसकिने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिसमेत सोही उपदफा बमोजमि जफत वा रोकका गरिन्छ । (७) यस ऐन बमोजमिको कसूरबाट प्राप्त रकम कानूनसम्म त स्रोतको सम्पत्तिमा मसिाइएको रहेछ भने त्यसरी मसिाइएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कित मूल्यको हदसम्म जफत गरिन्छ । (८) यस ऐन बमोजमिको कसूरमा संलग्न नरहेको तर त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी कसैले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेमा, खरिद गरेमा वा राखेमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि हुने कसूरमा सोही कानून बमोजमि हुनेछ । (९) यस दफामा लेखिएका कुनै पन कुराले भ्रष्टाचारको कसूरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएको तेस्रो पक्षको सम्पत्तिमा रहेको अधिकार उपर प्रतिकूल असर पुर्याएको माननि छैन । (१०) कसूरबाट प्राप्त रकम वा अन्य सम्पत्तिको रोकका वा जफत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ४८. वदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोकका राख्न आदेश दिने : (१) अनुसन्धान अधिकारीले दिएको सूचना वा दफा ४२ बमोजमि तामेल भएको म्याद बमोजमि अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थिति नहुने कुनै वदेशी व्यक्तिको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र कुनै सम्पत्ति, हक, हति वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थिति नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हति वा सरोकार अनुसन्धान अधिकारीले तोके बमोजमि यथास्थितिमा राख्न वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

बाहिर लैजान नपाउने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आदेश दिने सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालना नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै कसिमिको हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत नजिबाट भराइनेछ । ४९. झुट्टा उजुर गर्नेलाई सजाय : कसैले उजुरी दिने मनासबि कारण नभई कसैलाई कुनै कसिमिको हानि नोक्सानी पुर्याउने वा दुःख दिने नयितले कुनै राष्ट्रसेवक वा

व्यक्ति उपर झुट्टा उजूर दिएको ठहरेमा नजिलाई अनुसन्धान अधिकृतले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ५०. सम्पत्तिविवरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दफा २ को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१), (२), (३), (४), (५), (६) वा (९) बमोजमिका सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई सोही दफाको खण्ड (घ) को उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) बमोजमिका राष्ट्रसेवकले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा नसिसा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न नसक्ने पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसक्नुको कारण सहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) सम्पत्तिविवरण पेश गर्नु पर्ने अवधिमि कुनै राष्ट्रसेवक असाधारण वा अध्ययन बढिमा रहेको वा अस्पतालमा भर्ना भई वा असक्त भई बढिमा रहेको वा नेपाल सरकारको निर्णयबाट कुनै तालीम, अध्ययन, सम्मेलन वा वार्ताको लागि बिदिमा रहेको वा काज खटिएकोमा त्यस्तो बढि वा काज समाप्त भई सम्बन्धित कार्यालयमा हाजरि हुनु पर्ने मितिले तसि दिनभित्र सम्पत्तिविवरण पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ख) उपदफा (१), (२) र (२क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा नसिसा सहितको अद्यावधिक विवरण कुनै खास खास अवधिमि पेश गर्नु पर्ने वा नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(२ग) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा अन्य राष्ट्रसेवकलाई म्याद तोकी नजि र नजिको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा नसिसा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (३) उपदफा (१), (२), (२क), (२ख) वा (२ग) बमोजमिको म्यादभित्र सम्पत्तिविवरण पेश नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो राष्ट्रसेवक र नजिको परिवारका नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि पेश हुन आएको सम्पत्तिविवरण गोप्य राखिनेछ । तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सलिसलामा सम्पत्तिविवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ५१. बाधा अवरोध गर्नेलाई सजाय : (१) कसैले यस ऐन बमोजमिको कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक कारबाहीको सलिसलामा गरिने वा गरिएको कुनै कारबाहीमा बाधा पुर्याएमा नजिलाई अनुसन्धान अधिकारीको प्रतविदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पच्चसि हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको काम गरेमा बाधा अवरोध गरेको मानिनेछ:- । (क) झुटो प्रमाण पेश गर्नु वा झुटो साक्षी बस्नु डर, त्रास वा धम्की दिने वा बल प्रयोग गर्ने वा अनुचित लाभ दिने वा दिने मज्जुर गर्ने वा प्रस्ताव गर्ने कार्य गरेमा, । (ख) साक्षीलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति हुन, प्रमाण सङ्कलन गर्न वा प्रस्तुत गर्न कुनै किसिमले बाधा गरेमा, । (ग) अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई नजिको पदीय कर्तव्य पालनाको सलिसलामा डर, त्रास, धम्की दिने, आवागमनमा बाधा अवरोध गर्ने, बल प्रयोग गर्ने वा अनुचित लाभ दिने प्रलोभन दिने वा अन्य कुनै तरिकाले नजिलाई कर्तव्य पालनाबाट वचिलति तुल्याउने कार्य गरेमा । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलति कानून बमोजमि अदालतको अवहेलनामा सजाय हुने कार्य गरी न्यायिक कारबाहीमा बाधा पुर्याएमा सोही बमोजमि सजाय हुनेछ । ५२. सूचनाको गोप्यता : (१) भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान र तहकिकातको सलिसलामा अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त भएको सूचना वा जानकारी वा बुझेको वा सङ्कलन गरेको प्रमाणहरू मुद्दा दायर नहुँदै सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले उपयुक्त समझेको सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको छानबनि, अनुसन्धान र तहकिकात सम्बन्धी विवरण आवश्यकता अनुसार प्रकाशमा ल्याउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५२क. उजुरीकर्ता, साक्षी वा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीको संरक्षण : यस ऐन बमोजमिको कसूरको सम्बन्धमा उजुरी वा सूचना दिने व्यक्ति, बकपत्र गर्ने वा प्रमाण दिने साक्षी, वशिषज्ज, पीडित वा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कसूरदार वा अन्य कसैबाट हुन सक्ने सम्भावित प्रतशिोध वा डर, त्रासबाट संरक्षण गर्न अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

५३. अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने : यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सलिसलामा अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले जानी जानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नयितले कुनै कार्य गरेको प्रमाणति भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ । ५४. कैदमै बस्नु पर्ने : प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अदालतबाट कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नु पर्नेछ । ५५. सजायको मागदाबीमा छुट हुन सक्ने : यस ऐन बमोजमिको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने

अभ्युक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी नजिलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दनि सक्नेछ । तर नजिले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा नजिले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजिउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । ५६. कारबाही नहुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचार भएको वा हुन लागेको विषयमा कानूनी कारबाही अगाडि बिढाउन वा भ्रष्टाचार हुन नदनि गरी सूचना दनि राष्ट्रसेवकलाई नजिले गरे वा पुर्याएको सहयोग बापत नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार गोपनीयता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५६क. भ्रष्टाचारजन्य कार्यको परिणाम : (१) भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीको कारणबाट कुनै सहूलियतपूर्ण करार (कन्सेसन कन्ट्रयाक्ट) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य लिखित भएको रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएको आधारमा त्यस्तो करार वा लिखित खारेज वा रद्द गरिनेछ र त्यस सम्बन्धमा अन्य कानूनी कारबाही हुने भएमा सो बमोजमि कारबाही समेत गरिनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको कुनै पनिकुराले असल नियतबाट प्राप्त गरेको तेस्रो पक्षको हकलाई प्रतिकूल असर पुर्याएको मानिने छैन । ५७. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त सबै वा केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिबमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारी सो प्रयोजनका लागि अनुसन्धान अधिकारीप्रति उत्तरदायी हुनेछ । ५८. पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरमा तत्सम्बन्धी मौका तहककित, अनुसन्धान वा अन्य सबुद प्रमाण सङ्कलनको काममा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले उचित पुरस्कार दनि सक्नेछ । ५९. भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष व्यवस्था : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गत दायर हुने वा भएको मुद्दामा देहायका कुरामा देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा त्यस्तो काम गर्ने सलिसलामा अन्य प्रचलित कानूनबमोजमि कसूर मानिने कुनै काम समेत गरेको रहेछ भने नजि उपर अन्य प्रचलित कानूनबमोजमि छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । (ख) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर मानिने कुनै काम गर्दा वा त्यस्तो काम गर्ने सलिसलामा कुनै व्यक्तिको हक, सम्पत्ति वा सरोकार उपर पनिकूल असर परेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले छुट्टै मुद्दा दायर गर्न बाधा पर्ने छैन । (ग) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कुनै व्यक्तिले उपर मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको प्रमाण बुझ्दै जाँदा अन्य व्यक्तिले उपर समेत मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिले उपर छुट्टै अभियोगपत्र दायर गर्न बाधा पर्ने छैन । (घ) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्याएकोमा सो असुल उपर गर्न नजि उपर छुट्टै मुद्दा दायर भएकोमा यस ऐन अन्तर्गत कसूरमा छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । (ङ) कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिले उपर यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिले उपर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई पुग्न गएको हानि, नोक्सानी भराउन सकिने कुनै कानूनी व्यवस्था रहेछ भने सोही कारणले मात्र यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन बाधा पुग्ने वा सोही कारणले मुद्दा खारेज हुने छैन । (च) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा फरिा लनि वा मलिापत्र गर्न सकिने छैन । ६०. सुराकी र त्यसको विवरण गोप्य राखिने : यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दनि सुराकीको नाम र ठेगाना नजिले चाहेमा गोप्य राखिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६०क. विदेशमा रहेको सम्पत्ति फरिा सम्बन्धी कारबाही : यस ऐन बमोजमिको कसूर गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा रहेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र फरिा गर्ने सम्बन्धमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिको आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । ६१. बेवारिसि मालवस्तु नेपाल सरकारको हुने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको सजाय हुने कसूरसति सम्बन्धित मालवस्तुको धनी पत्ता नलागेमा अनुसन्धान अधिकारीले कब्जा गरेको मालवस्तुको कुनै हकदार भए हकदाबी गर्न आउन पैतीस दनिको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र हकदाबी नपरेमा वा हकदाबी परे पनिकुल प्राप्त प्रमाणको अभावमा हकदाबी पुग्ने नदेखिएमा त्यस्तो मालवस्तु बेवारिसि मालवस्तु मानी नेपाल सरकारको हुनेछ ।

६२. मालवस्तु ललाम गर्न सकिने : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरका सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खयाि लाग्ने वा अरू कुनै परिबिन्दबाट टुटफुट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भई मूल्य घट्न जाने भएमा वा बेवारिसि भएमा वा स्थान अभावको कारणले सम्भार गर्न नसक्ने वा राख्न । नसकिने भएमा प्रचलित कानूनबमोजमिको प्रक्रया पूरा गरी त्यस्तो मालवस्तु ललाम बकिरी गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यस्तो मालवस्तु सम्बन्धित धनीलाई दनि ठहर भएकोमा ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकम मात्र फरिा पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६२क. हानि नोक्सानी बापत क्षतिपूरति भराउन सकिने : यस ऐनमा अन्यत्र

जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचारजन्य कसूरको परणामस्वरुप कुनै नकिया वा व्यक्तिलाई कुनै कसिमिको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूर गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने नकिया वा व्यक्तिलाई सरोकारवाला नकिया वा व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउन प्रचलति कानून बमोजमि छुट्टै कारबाही चलाउन सकनिछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६२ख. श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य वदियुतीय माध्यममा अभिलेख भएको प्रमाण ग्राह्य हुने : प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसैले यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको वा त्यस्तो कसूरको उद्योग गरेको कुरा पुष्टि हुने गरी श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्यको वदियुतीय अभिलेखसम्बन्धी प्रमाण अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतसमक्ष पेश गरेमा त्यस्तो अभिलेखलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न सकनिछ । तर त्यस्तो प्रमाण कसरी अभिलेख गरिएको हो, सोको आधिकारिकता वा प्रामाणिकताका सम्बन्धमा सम्बन्धति व्यक्तिलाई साक्षीसरह परीक्षण गर्न सकनिछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६२ग. श्रव्यदृश्य संवाद (भडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझ्न सकनि : (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमिको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा बुझ्नु पर्ने साक्षी असक्त वा नाबालक भएको वा प्रतशिोध वा सुरक्षाको कारणले अदालतमा उपस्थति गराउन नसकनि भएमा सम्बन्धति पक्षले सोही व्यहोरा खुलाई मुद्दा हेर्ने अदालत समक्ष नविदन दिएमा सम्बन्धति अदालतले तोकेको शर्तको अधीनमा रही श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत त्यस्तो साक्षी बुझ्न र परीक्षण गर्न आदेश दनि सकनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि साक्षी परीक्षण गर्दा अदालतको अनुमतलिई अदालतले तोकेको शर्तमा साक्षीको सोधपुछ र जरिह वा पुनः सोधपुछ गर्न सकनिछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६२घ. अनुसन्धान सम्बन्धी वशिष व्यवस्था : (१) अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उचति र पर्याप्त कारण भएमा सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र (इन्टेलिजेन्स) परिचालन गर्न सकनिछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि परिचालन गरिएको सुराकी वा अनुसन्धान सूत्रबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट राष्ट्रसेवकले रसिवत माग गरेको सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले मातहतका कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिलेभारफत त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई अनुसन्धानको क्रममा दशी एवं प्रमाणस्वरुप रसिवत बापत माग बमोजमिको रकम उपलब्ध गराउन सकनिछ । ६३. बाधा नपर्ने : अन्य प्रचलति कानूनबमोजमि अन्य कुनै नकिया वा अधिकारीलाई प्राप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहककित तथा अन्य कारबाही वा मुद्दा दायर सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको माननि छैन । ६४. नियम बनाउन सक्ने : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ६५. संशोधन, खारेजी र बचाउ : (१) राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को, । (क) दफा २ को खण्ड (ग) झकिएको छ । (ख) दफा ६ को उपदफा (२) झकिएको छ । (ग) दफा ९ को उपदफा (४) मा रहेका “वा कर्मचारी” भन्ने शब्दहरू झकिएका छन् । (घ) दफा १८ को उपदफा (२) झकिएको छ । (ङ) दफा २१ को उपदफा (२) झकिएको छ । (च) दफा २३ को उपदफा (२) झकिएको छ । (छ) ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका “वा भ्रष्टाचार” भन्ने शब्दहरू झकिएका छन् । (ज) दफा ५, परिच्छेद-४ र दफा २५ खारेज गरिएको छ । (२) भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०१७ खारेज गरिएको छ । (३) भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०१७ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको माननिछ ।